

ESTRATÉGIA DOS ÓRGÃOS DE APLICAÇÃO DA LEI PARA CUMPRIMENTO DAS ACÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE AÇÃO DO GAFI

I. ENQUADRAMENTO

No dia 25 de Outubro de 2024, a Plenária do Grupo de Acção Financeiro Internacional (**GAFI**) aprovou a inclusão de Angola na lista¹ cinzenta dos países sob monitorização reforçadas. Nesta lista constam países com deficiências estratégicas nos seus sistemas de prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do terrorismo e a Proliferação do Financiamento de armas de destruição em massa (**BC/FT/FP**).

A inclusão de Angola nesta lista, surge no âmbito dos resultados obtidos no relatório² de avaliação mútua de Angola, aprovado em Junho de 2023 pelo Conselho de Ministro do Grupo Regional para a África Austral e Oriental de Combate ao Branqueamento de Capitais (sigla em inglês, **ESAAMLG**)³. De acordo com relatório, foram identificadas diversas deficiências, incluído deficiências de conformidade técnica⁴ e eficácia técnica⁵, e também foram apresentadas recomendações a serem adoptadas pelas autoridades angolanas.

Com base neste resultado, em Junho de 2023 o **GAFI** informou que Angola havia sido colocada na lista de países sob observação⁶ e que o período de observação iria terminar em Junho de 2024. O GAFI voltou a comunicar-se em Fevereiro de 2024 para informar que com a conclusão do período de observação⁷, o Angola deverá submeter um relatório do período pós-observação (sigla em inglês, **POPR**) para sua avaliação.

¹ <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>.

² <https://www.esaamlg.org/reports/Angola%20MER-%20June%202023.pdf>

³ É o órgão regional com a responsabilidade de avaliar o nível de implementação das regras internacionais de prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do terrorismo, e da proliferação do financiamento de armas de destruição em massa (**BC/FT/FP**).

⁴ Elemento relacionado com as quarentas (40) recomendações do GAFI.

⁵ Elemento relacionado com os onze (11) resultados imediatos do GAFI.

⁶ Lista dos países que cumprem com todos requisitos, mas por ainda estarem dentro do período de observação não são colocados na lista cinzenta.

⁷ Um período de aproximadamente um ano para que os países implementem todas recomendações contidas no relatório de avaliação mútua.

Assim, o POPR de Angola submetido em Junho e a avaliado em Setembro de 2024, pelo Grupo Africano de Revisores órgão designado pelo GAFI para exercer tal funções. O grupo observou as medidas implementadas pelas autoridades Angolanas, e sublinhou que não foram tangíveis o suficiente para evitar que Angola fosse incluída na lista cinzenta. Assim sendo, o grupo elaborou um Plano de Acção que contém diversas acções que o país deve implementar num período de dois (2) anos (2024-2027) para sair da lista cinzenta.

Conforme estabelecido no regulamento do GAFI, o Grupo Africano de Revisores submeteu o **POPR** e o Plano de Acção de Angola a comunidade internacional o para comentários. Não tendo recebido comentários durante o período estabelecido de duas semanas, os dois documentos foram aprovados no dia 22 de Outubro de 2024 pelo Grupo de Revisão da Cooperação Internacional (**ICRG**), que faz parte do **GAFI**.

Como parte final deste processo, no dia 25 de Outubro de 2024, a Sra. **Elisa de Anda Madrazo**, Presidente do **GAFI** autorizou a inclusão de Angola na lista de países sujeitos a monitorização reforçada “lista cinzenta” deste organismo e este somente sairá depois de cumprir com as dezassete (17) acções contidas no Plano de Acção.

II. DEFINIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE APLICAÇÃO DA LEI

Órgãos Principais: Administração Geral Tributaria (**AGT**); Polícia Nacional (**PN**); Procuradoria-Geral da República de Angola (**PGR**); Serviço de Inteligência e Segurança de Estado (**SINSE**); Serviço de Inteligência Externa (**SIE**); Serviço de Investigação Criminal Angola (**SIC**); Serviço de Migração e Estrangeiros (**SME**); Serviço Nacional de Recuperação de Activos (**SENRA**); e Unidade de Informação Financeira de Angola (**UIF**).

Instituições de Apoio: Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (**MINJUSDH**); Ministério das Relações Exteriores (**MIREX**); e Instituto de supervisão das actividades comunitárias (**ISAC**).

III. VISÃO

Objetivo Central: Garantir a implementação rápida e eficaz das acções do Plano de Acção do GAFI, com foco na saída de Angola da "lista cinzenta" antes ou dentro do prazo estipulado.

IV. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

Os objectivos estratégicos para os órgãos de aplicação da lei estão orientados para resultados imediatos, divididos em áreas-chave de actuação:

1. Compreensão Nacional dos Riscos de BC/FT/PF (Resultado Imediato 1):

- Focar na avaliação e documentação dos riscos nacionais relacionados ao Branqueamento de Capitais (BC), Financiamento do Terrorismo (FT) e Financiamento da Proliferação (PF).

2. Investigação de Infracções de Branqueamento de Capitais (Resultado Imediato 7):

- Fortalecer as capacidades investigativas para combater o Branqueamento de Capitais, incluindo a utilização de inteligência financeira e a realização de investigações financeiras paralelas.
- conformidade: solucionar as deficiências identificadas na Recomendação 3 do GAFI.

3. Confisco de Activos Ilícitos Provenientes de Crimes de BC/FT/PF (Resultado Imediato 8):

- Melhorar a capacidade de identificar, rastrear e confiscar ativos ilícitos derivados de crimes relacionados ao BC, FT e PF.

4. Investigação de Infracções de Financiamento do Terrorismo (Resultado Imediato 9):

- Aumentar a capacidade de investigar e processar crimes de financiamento do terrorismo, com um foco específico em acções proativas para identificar atividades suspeitas de FT.

5. Sanções Financeiras Relacionadas ao FT/PF (Resultados Imediatos 10 e 11):

- Resultado Imediato 10 e 11: Garantir a implementação eficaz de sanções financeiras relacionadas ao Financiamento do Terrorismo (FT) e ao Financiamento da Proliferação (PF).

- conformidade: Melhorar a conformidade com as sanções financeiras internacionais e a aplicação de medidas de combate ao FT/PF, com foco nas deficiências identificadas nas Recomendações 6 e 7 do GAFI.

É importante notar que os **Resultados Imediatos 7, 10 e 11** estão diretamente relacionados às **deficiências de conformidade técnica** identificadas nas Recomendações 3 (criminalização de Branqueamento de Capitais), 6 (sanções financeiras relacionadas ao FT) e 7 (sanções financeiras relacionadas ao PF), que devem ser corrigidas para garantir a plena implementação das normas internacionais.

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1: compreensão nacional dos riscos de BC/FT/PF (resultado imediato 1).

Acções que devem ser desenvolvidas no âmbito do resultado imediato 1.

Instituição	Acção	Resultado esperado	Prazo
AGT	Levantamento das infracções tributárias relacionadas com crimes de BC/FT/FP.	Elaboração de relatório detalhado sobre as infracções tributárias vinculadas a crimes de BC/FT/FP.	[Definir prazo]
PN	Levantamento das principais infracções registradas em atos de BC/FT/PF.	Elaboração de relatório sobre as principais infracções registradas relacionadas a BC/FT/PF.	[Definir prazo]
PGR	Levantamento dos principais processos de crimes relacionados a BC/FT/FP.	Elaboração de relatório detalhado sobre os processos de crimes relacionados a BC/FT/FP.	[Definir prazo]
SINSE	Levantamento das principais ameaças e vulnerabilidades internas relacionadas a BC/FT/FP.	Elaboração de relatório detalhado sobre as ameaças e vulnerabilidades internas de BC/FT/FP.	[Definir prazo]
SIE	Levantamento das principais ameaças e vulnerabilidades externas relacionadas a BC/FT/FP.	Elaboração de relatório sobre as ameaças e vulnerabilidades externas de BC/FT/FP.	[Definir prazo]
SIC	Levantamento dos principais crimes subjacentes a BC/FT/FP em processo de investigação.	Elaboração de relatório sobre os principais crimes investigados relacionados a BC/FT/FP.	[Definir prazo]
SME	Levantamento das principais ameaças e vulnerabilidades de BC/FT/PF nas fronteiras nacionais.	Elaboração de relatório sobre as vulnerabilidades de BC/FT/PF nas fronteiras de Angola.	[Definir prazo]
SENRA	Levantamento dos principais ativos confiscados no âmbito de processos judiciais envolvendo BC/FT/FP.	Elaboração de relatório sobre ativos confiscados em processos julgados de BC/FT/FP.	[Definir prazo]
UIF	Levantamento dos principais casos reportados nos Relatórios de Transacções Suspeitas (STRs) de BC/FT/PF.	Elaboração de relatório sobre os principais casos identificados nos STRs de BC/FT/PF.	[Definir prazo]

Importa sublinhar, que todos relatórios elaborados devem estar acompanhados com uma estratégia clara e eficiente para mitigar os riscos

identificados. Ademais, estes riscos identificados devem ser incluído no relatório nacional de avaliação de riscos.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 2,3 E 4: Investigação de Infracções de Branqueamento de Capitais (Resultado Imediato 7), Confisco de Ativos Ilícitos Provenientes de Crimes de BC/FT/PF (Resultado Imediato 8) e Investigação de Infracções de Financiamento do Terrorismo (Resultado Imediato 9).

Acções que devem ser desenvolvidas no âmbito dos resultados imediato 7, 8 e 9.

Instituição	Objetivo	Ação	Prazo
AGT	Demonstrar o aumento no número de infracções tributárias relacionadas com crimes de BC/FT/FP.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais envolvidos na prevenção e combate ao BC/FT/PF. - Elaborar estudo de tipologia sobre infracções tributárias relacionadas com crimes de BC/FT/FP. - Realizar e participar em encontros de troca de experiências com outras organizações. - Solicitar ao ESAAMLG a realização de seminário sobre vulnerabilidades nas principais fronteiras.	[Definir prazo]
PN	Demonstrar o aumento no número de infracções ligadas a atos de BC/FT/PF.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais envolvidos na prevenção e combate ao BC/FT/PF. - Elaborar estudo de tipologia sobre infracções ligadas a atos de BC/FT/PF. -Aumentar o número de policiais capacitados. - Participar de encontros de troca de experiências com procuradores de outros países. - Realizar acções de acusação conjunta com procuradores de outros países. - Solicitar ao ESAAMLG a realização de seminário para procuradores.	[Definir prazo]
PGR	Demonstrar o aumento no número de processos relacionados a BC/FT/FP.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os procuradores em matéria de prevenção e combate ao BC/FT/PF. - Aumentar o número de procuradores capacitados em matéria de prevenção e combate ao BC/FT/FP.. - Participar de encontros de troca de experiências com procuradores de outros países em matéria de BC/FT/FP. - Elaborar estudo de tipologia sobre os processos de BC/FT/PF conduzidos.	[Definir prazo]

		- Realizar acções de acusação conjunta com procuradores de outros países.	
SINSE	Demonstrar o aumento no número de informações e indícios relacionados com as ameaças e vulnerabilidades internas de BC/FT/FP.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais na identificação de ameaças e vulnerabilidades internas. - Fortalecer a cooperação com outras instituições para melhorar a identificação de casos de BC/FT/FP. - Elaborar estudo de tipologia sobre ameaças e vulnerabilidades internas. - Participar de encontros de troca de experiências em matérias de BC/FT/FP. Orientar unidades interna na obtenção de inteligência e informações sobre BC/FT/FP e crimes subjacentes. - Realizar acções operativas para coletar, analisar e processar informações e inteligência sobre crimes internos de BC/FT/FP e crimes subjacentes. - Participar de encontros de troca de experiências com serviços homólogos sobre BC/FT/FP.	[Definir prazo]
SIE	Demonstrar o aumento no número de informações e indícios relacionados com as ameaças e vulnerabilidades externas de BC/FT/FP.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais na identificação de ameaças e vulnerabilidades externas. - Participar de encontros de troca de experiências sobre BC/FT/FP. - Orientar unidades externas na obtenção de inteligência e informações sobre BC/FT/FP e crimes subjacentes. - Orientar unidades externas na obtenção de inteligência e informações sobre activos ilicitamente desviados do estado. - Fortalecer a cooperação com outras instituições para identificar casos de BC/FT/FP e bens ilícitos. - Elaborar estudo de tipologia sobre ameaças e vulnerabilidades externas de BC/FT/FP. - Realizar acções operativas externas para coletar, analisar e processar informações sobre crimes relacionados a BC/FT/FP. - Participar de encontros de troca de experiências com serviços homólogos sobre BC/FT/FP.	[Definir prazo]
SIC		- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais na investigação de crimes de BC/FT/FP.	[Definir prazo]

	Demonstrar o aumento no número de investigações de BC/FT/FP.	- Aumentar o número de oficiais especializados. - Capacitar os oficiais para utilizar inteligência financeira nas investigações, incluindo investigações financeiras paralelas. - Participar de encontros de troca de experiências com serviços homólogos sobre BC/FT/FP. - Realizar investigações e ações de acusação conjunta com procuradores de outros países.	
SME	Demonstrar o aumento no número de informações sobre as ameaças e vulnerabilidades nas fronteiras nacionais relacionadas a BC/FT/FP.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais da SME na prevenção e combate a BC/FT/FP nas fronteiras. - Participar de encontros de troca de experiências com serviços homólogos sobre BC/FT/FP. - Elaborar estudo de tipologia sobre as ameaças e vulnerabilidades nas fronteiras nacionais. - Realizar ações operativas nas fronteiras para coletar, analisar e processar informações sobre crimes de BC/FT/FP.	[Definir prazo]
SENRA	Demonstrar o aumento no número de ativos confiscados no âmbito de processos julgados e condenados de BC/FT/FP.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais na identificação e rastreamento de ativos ilícitos. - Participar de formações sobre métodos e técnicas de identificação de ativos ilícitos. - Fortalecer a cooperação do SENRA com outras instituições para melhorar a identificação, investigação e confisco de bens ilícitos. - Realizar ações conjuntas com outras instituições, incluindo o SIE, SINSE e o SIC para rastrear, investigar e confiscar instrumentos de crimes relacionados a BC/FT/FP. - Participar de encontros de troca de experiências com serviços homólogos sobre BC/FT/FP.	[Definir prazo]
UIF	Demonstrar o aumento no número de relatórios de transações suspeitas de BC/FT/FP reportadas.	- Aumentar e realizar formações para capacitar os oficiais envolvidos na prevenção e combate ao BC/FT/FP. - Realizar formações para capacitar as instituições financeiras a melhorar o processo de reporte de transações suspeitas de BC/FT/FP. - Elaborar estudo de tipologia sobre ameaças e vulnerabilidades de BC/FT/FP.	[Definir prazo]

		- Fortalecer a cooperação com as instituições financeiras na melhoria dos relatórios de transações suspeitas.	
MINJUSDH	Eliminar as deficiências de conformidade técnica relacionadas com a recomendação 3.	- Solicitar apoio do Secretariado do ESAAMLG para corrigir as deficiências na recomendação 3.	[Definir prazo]

OBJECTIVO ESTRATÉGICO 5: Sanções Financeiras Relacionadas ao FT/PF (Resultados Imediatos 10 e 11).

Acções que devem ser desenvolvidas no âmbito dos resultados imediato 10 e 11.

Instituição	Objetivo	Ação	Prazo
ISAC	Elaborar avaliação de risco de financiamento do terrorismo no setor das Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL).	- Identificar as ONGs envolvidas em atos de financiamento do terrorismo. - Identificar as OSFL classificadas pelo GAFI como de alto risco.	[Definir prazo]
MINJUSDH	Eliminar as deficiências de conformidade técnica relacionadas com as recomendações 6 e 7.	- Solicitar apoio do Secretariado do ESAAMLG para corrigir as deficiências nas recomendações 6 e 7.	[Definir prazo]
MIREX	Implementar eficazmente as Sanções Financeiras (TFS) relacionadas com FT/PF, sem demora.	- Fortalecer a cooperação entre o MIREX e outras instituições, incluindo a UIF, para garantir a implementação das sanções dentro de 24 horas, conforme estipulado pelo Conselho de Segurança da ONU.	[Definir prazo]
SINSE	Identificar as OSFL nacionais e estrangeiras utilizadas para financiamento do terrorismo.	- Realizar seminário para sensibilizar sobre os métodos usados para abusar das OSFL locais para financiar o terrorismo.	[Definir prazo]
SIE	Identificar as OSFL estrangeiras utilizadas para financiamento do terrorismo.	- Realizar seminário para sensibilizar sobre os métodos usados para abusar das OSFL estrangeiras para financiar o terrorismo.	[Definir prazo]
UIF	Identificar as OSFL estrangeiras envolvidas no financiamento do terrorismo.	- Realizar seminário para informar sobre os métodos usados para abusar das OSFL estrangeiras no financiamento do terrorismo.	[Definir prazo]

V. CONCLUSÃO

A inclusão de Angola na "lista cinzenta" do GAFI, em outubro de 2024, é um marco significativo que destaca as deficiências no combate ao Branqueamento de Capitais (BC), Financiamento do Terrorismo (FT) e a Proliferação do Financiamento (PF). No entanto, essa inclusão também representa uma oportunidade para o país fortalecer suas estratégias e mecanismos de combate a esses crimes financeiros e melhorar sua conformidade com as normas internacionais.

O Plano de Ação desenvolvido para a implementação das medidas recomendadas pelo GAFI delinea uma série de acções estruturadas e específicas para as instituições responsáveis, com o objetivo de corrigir as deficiências identificadas e alcançar a saída da lista de monitorização reforçada até 2027. A actuação dos órgãos de aplicação da lei, como a Administração Geral Tributária, a Polícia Nacional, o Serviço de Inteligência, a Procuradoria-Geral da República, entre outros, será essencial para atingir esses objetivos, com foco em áreas-chave como a compreensão nacional dos riscos, investigação de infracções, confisco de ativos ilícitos e a implementação de sanções financeiras eficazes.

As acções propostas incluem capacitação contínua dos oficiais, aprimoramento da cooperação interinstitucional e o fortalecimento da troca de informações, além de um foco particular em seminários e treinamentos especializados para identificar e combater a utilização indevida de Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL) no financiamento do terrorismo. Além disso, as medidas visam corrigir as falhas de conformidade técnica nas recomendações do GAFI, um passo crucial para restabelecer a confiança internacional no sistema financeiro de Angola.

Portanto, a implementação bem-sucedida do Plano de Ação não só permitirá que Angola saia da "lista cinzenta" do GAFI, mas também reforçará sua posição no combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, garantindo um sistema financeiro mais seguro e eficiente. Através do compromisso das instituições e da execução diligente dessas acções, Angola pode trilhar o caminho para a plena conformidade com as exigências internacionais, fortalecendo sua reputação e contribuindo para a estabilidade financeira global.

VI. RECOMENDAÇÕES

- Reforçar a Capacitação e Formação dos funcionários públicos em matéria de prevenção e combate do BC/FT/PF.
- Fortalecer a Cooperação Interinstitucional e a partilha de Informações e inteligência sobre actos de BC/FT/PF.
- Melhorar o processo de implementação das sanções financeiras relacionadas FT/PF.

- Elaborar avaliação de risco de financiamento do terrorismo no setor das Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL).
- Criação de um órgão multisectorial onde todos órgãos envolvidos neste documento possam interagir, trocar informações, e discutir sobre os principais riscos.

ANEXO

Anexo 01.

Resultado Imediato	Ação	Cronograma
IO.1	1. Realizar um exercício de Avaliação Nacional de Risco (NRA) abrangente e coordenado para melhorar a compreensão dos riscos de ML/FT, alinhando a NRA com avaliações de risco setoriais e temáticas (focando particularmente em pessoas jurídicas, arranjos legais e ONGS) e começar a disseminar os resultados.	Maio de 2026
	1. A CMC, ARSEG e DNFBP devem desenvolver manuais de supervisão baseados em risco, perfis de risco em nível de entidade e planos de inspeção de BC/FT/FP.	Janeiro de 2026
IO 3/4	2. Os supervisores devem iniciar ou aprimorar a implementação da supervisão, garantindo que as inspeções off-site e on-site sejam realizadas de acordo com o perfil de risco de ML/FT das entidades sujeitas	Maio de 2026
	3. Promover a implementação de medidas preventivas por meio directivas, orientações, e inspeções as instituições FNB e APNFDs para: a) Conduzir avaliações de risco de ML/FT em nível de entidade, desenvolver e implementar programas de AML/CFT proporcionais aos riscos identificados.	Maio de 2026
	b) Aplicar medidas de diligência devida aprimoradas (incluindo obrigações de BO e PEP).	Janeiro de 2026
	c) Aprimorar ou estabelecer sistemas e procedimentos para melhorar a detecção e o relatório de STRs.	Maio de 2026
	4. Angola deve garantir que os supervisores tenham recursos suficientes (humanos, financeiros e técnicos) para realizar supervisão baseada em risco.	Janeiro de 2026
IO.5	5. Todos os supervisores devem aplicar ações corretivas e/ou sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas quando identificarem casos de violação das normas de BC/FT.	Janeiro de 2027
	1. Garantir que as autoridades competentes tenham acesso em tempo oportuno a informações básicas e de registro de propriedade, adequadas, precisas e atualizadas, incluindo a continuidade da atualização do registro.	Maio de 2026
IO.7/8	2. Aplicar sanções dissuasivas, proporcionais e eficazes contra violações de conformidade com os requisitos de transparência básica e de beneficiário efectivo.	Janeiro de 2027
	1. Conformidade Técnica: abordar as deficiências restantes relacionadas à Recomendação 3.	Setembro de 2025
IO.7/8	2. Demonstrar um aumento nas investigações e processos de ML (incluindo o uso de inteligência financeira e investigações financeiras paralelas), de acordo com o perfil de risco do país.	Maio de 2026

	3. Demonstrar, por meio de estudos de caso e estatísticas, que os órgãos aplicadores da Lei estão tomando medidas para identificar, rastrear, apreender e, quando possível, confiscar os produtos e instrumentos do crime.	Setembro de 2026
IO.9	1. Aumentar a capacidade operacional para identificar, investigar e processar casos de FT, por meio de: a) Desenvolver orientações para identificar criminalidade, focar investigações e buscar proativamente todas as informações relevantes para determinar se a atividade de FT ocorre.	Setembro de 2025
	b) Garantir que todas as agências (PGR, SIC, UIF, SINSE e SIE) envolvidas no combate ao FT estejam adequadamente treinadas na identificação, investigação e processamento de FT.	Mai de 2026
	2. Demonstrar, por meio de estudos de caso e estatísticas, que as autoridades competentes são capazes de identificar e investigar atividades de FT de acordo com o perfil de risco de Angola (incluindo investigações financeiras paralelas).	Setembro de 2026
IO.10/11	1. Conformidade Técnica: abordar deficiências técnicas no quadro legal e institucionais para implementar sanções financeiras direcionadas relacionadas ao financiamento do terrorismo (Rec. 6) e proliferação de armas de destruição em massa (Rec. 7).	Setembro de 2025
	2. Demonstrar um processo eficaz para implementar TFS de FT/PF sem demora.	Setembro de 2026
	3. Realizar atividades de alcance para aumentar a conscientização sobre as obrigações de sanções financeiras relacionadas com o FT/PF para todas instituições financeiras e às APNFDs.	Janeiro de 2026
	4. Angola deve usar a avaliação de risco de OCS para desenvolver e iniciar a implementação de um plano de alcance direcionado para o subconjunto de OCS mais em risco de abuso de FT, sem interromper ou desencorajar atividades legítimas de OCS.	Janeiro de 2026